

PERJANJIAN

PENGIKATAN JUAL BELI

--

No.

Nama	: EDY SETIAWAN
Tempat/Tgl. Lahir	: TG. PANDAN, 28 NOVEMBER 1994
Alamat	: JL. DUTA RAYA NO. IA, KP. SUGUTAMU, DEPOK
No. KTP	: 3175052811940002

Nama	:	
Tempat/Tgl. Lahir	:	
Alamat KTP	:	
No. KTP	:	

Nama Jalan	:	
Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten/Kota	:	

Paraf : Pihak Pertama Pihak Kedua

No. SHM :

2. Oleh warga setempat dikenal sebagai perumahan Apabila ternyata setelah diadakan pengukuran mengenai luas tanah dimana bangunan tersebut oleh pihak berwenang, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat terdapat ketidaksesuaian dalam perjanjian ini, maka para pihak telah sepakat untuk memperhitungkan kelebihan atau kekurangan tanah tersebut dengan harga sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah Rupiah) tiap meter persegi dan disepakati akan dibayarkan oleh para pihak selambat-lambatnya saat penandatanganan Akta Jual Beli.
3. Spesifikasi teknis bangunan dan gambar rumah mengikuti spesifikasi pada Surat Pemesanan Kaveling dan Bangunan yang di setuju oleh kedua pihak.

PASAL 2

HARGA

1. **PIHAK PERTAMA** menjual, memindahkan dan mengalihkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** membeli, menerima pemindahan serta penyerahan dari **PIHAK PERTAMA** atas tanah dan bangunan rumah tersebut dalam pasal 1 dengan :
- | | |
|----------------|--------------|
| Harga Sebesar | : Rp. |
| Terbilang | : |
| Uang Muka (DP) | : Rp. |
| Terbilang | : |
| Diskon | : Rp. |
| Terbilang | : |
| Booking Fee | : Rp. |
| Terbilang | : |
2. **Harga tersebut sudah termasuk Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, namun belum termasuk biaya-biaya lain yang timbul di kemudian hari akibat peraturan baru pemerintah.**

PASAL 3

CARA PEMBAYARAN

1. **PIHAK KEDUA** melunasi pembayaran tersebut dalam pasal 2 (dua) dengan sistem pembayaran **KPR** sesuai dengan ketentuan pada pasal 4 (empat).
2. **PIHAK KEDUA** wajib melunasi pembayaran Uang Muka (DP) dalam pasal 2 (dua) ayat 1 (satu) sebelum dilaksanakannya penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) dan Akad Kredit KPR.
3. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening:

Bank BSI	Bank Mandiri
No. Rekening: 7233 0872 16	No. Rekening: 16 600 5758 8899
An. PT. SENTOSA ERA WIJAYA	

- Pembayaran *down payment* (DP) minimal sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) wajib dibayarkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu atau 14 hari kalender setelah *booking fee* dibayarkan. Apabila dalam batas waktu tersebut **PIHAK KEDUA** belum melaksanakan pembayaran *down payment* (DP) kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dianggap membatalkan perjanjian ini secara sepihak, dan *booking fee* yang telah dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA** tidak dapat ditarik kembali/hangus dan menjadi hak dari **PIHAK PERTAMA**.
- Untuk masing-masing tahapan pembayaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** akan diberikan tanda terima berupa kuitansi dari **PIHAK PERTAMA** setelah pembayaran diterima/masuk ke rekening tersebut dalam pasal 3 (tiga) ayat 3 (tiga).
- PIHAK KEDUA** harus membayar segala pembayaran yang telah disepakati kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan batasan toleransi pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak tanggal jatuh tempo dari jadwal yang disepakati. Bilamana **PIHAK KEDUA** membayar kewajibannya melebihi batas waktu tersebut di atas, maka **PIHAK KEDUA** harus membayar denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari nilai pembayaran yang terlambat dan dihitung secara proporsional harian sejak tanggal jatuh tempo pembayaran dari jadwal yang disepakati di atas.

PASAL 4

PEMBELIAN DENGAN FASILITAS

KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR)

- Apabila pembelian rumah dilaksanakan melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), maka **PIHAK KEDUA** bersedia memenuhi segala persyaratan dan biaya-biaya yang diminta oleh pihak bank pemberi kredit, termasuk akta notaril yang dibutuhkan dalam proses KPR.
- Bank pemberi KPR adalah bank yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- PIHAK KEDUA** wajib melengkapi dokumen-dokumen valid sesuai dengan syarat yang diperlukan oleh bank pemberi fasilitas KPR untuk proses pengajuan KPR paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pembayaran booking fee, dan menunjukkan kepada **PIHAK PERTAMA** Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) selambat – lambatnnya 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari sejak diajukannya KPR.
- PIHAK KEDUA** sudah harus menandatangani Akta Jual Beli (AJB), paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ada pemberitahuan tertulis dari pihak bank dan/atau pengembang tentang kredit yang disetujui dari bank, dihadapan notaris-PPAT yang ditunjuk.

5. Bilamana **PIHAK KEDUA** tidak melengkapi dokumen – dokumen valid yang diperlukan untuk proses pengajuan KPR dalam waktu 14 (empat belas) kerja sejak pembayaran booking dan atau tidak dapat menunjukkan SP3K dan atau keputusan bank pemberi fasilitas KPR dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari, maka **PIHAK KEDUA** dianggap membatalkan pembelian unit, dan **PIHAK PERTAMA** akan mengembalikan dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan pada pasal 6 (enam).

PASAL 5

KONDISI KHUSUS

KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR)

1. Apabila pihak bank yang ditunjuk hanya menyetujui sebagian atau nilai kredit yang diberikan terdapat kekurangan dengan nilai sekurang-kurangnya/*Minimal* Rp100.000.001 (Seratus Juta Satu Rupiah) dari nilai kredit yang diajukan, maka **PIHAK KEDUA** memiliki opsi untuk membatalkan pembelian unit rumah sebagaimana pada pasal 2, dan akan mendapatkan pengembalian uang muka/*down payment (DP)* secara penuh sesuai yang sudah dibayarkan ke **PIHAK PERTAMA**, setelah dikurangi oleh pembayaran *booking fee (booking fee hangus)*. Dimana mekanisme pembayaran akan diatur pada pasal 6.
2. Apabila pihak bank yang ditunjuk hanya menyetujui sebagian atau nilai kredit yang diberikan terdapat kekurangan dengan nilai sebesar-besarnya/*Maksimal* Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), maka **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban untuk melunasi kekurangan pembayaran tersebut secara tunai atau bertahap sesuai dengan kesepakatan para pihak.
3. Bilamana tidak tercapai kata sepakat, **PIHAK KEDUA** dianggap membatalkan perjanjian ini, dan **PIHAK PERTAMA** akan mengembalikan uang sesuai dengan ketentuan pada pasal 6 (enam) kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6

PEMBATALAN

1. Dalam hal terjadi pembatalan jual beli yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, kedua belah pihak sepakat untuk mengecualikan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga hal tersebut tidaklah diperlukan suatu keputusan atau penetapan Pengadilan Negeri, dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** setuju untuk membayar biaya administrasi pembatalan dan menerima pengembalian uang dari **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Sebelum pembangunan dimulai, *booking fee* sebesar tidak dapat diambil kembali.
 - b) Pada saat pembangunan rumah sudah berjalan maka **PIHAK KEDUA** hanya akan menerima **pengembalian sebesar 35% dari total uang muka yang sudah dibayarkan** kepada **PIHAK PERTAMA**.

- c) Setelah fisik bangunan rumah sudah selesai, maka **PIHAK KEDUA** hanya akan menerima **pengembalian sebesar 15% dari total uang muka yang sudah dibayarkan** kepada **PIHAK PERTAMA**
- d) Apabila pembayaran uang muka (DP) menggunakan metode angsuran dan angsuran tersebut masih berjalan dan belum selesai/lunas saat terjadinya pembatalan, maka **PIHAK KEDUA** hanya akan menerima **pengembalian sebesar 20% dari total uang muka yang sudah dibayarkan** kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Dalam hal terjadi pembatalan jual beli yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka seluruh pembayaran yang sudah dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** akan dikembalikan seluruhnya tanpa ada pemotongan sedikitpun.
3. Pengembalian pembayaran (*refund*) akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam waktu selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari, dihitung sejak **PIHAK KEDUA** menandatangani Surat Pernyataan Pembatalan Pembelian Unit dan Refund.
4. Apabila Surat Pernyataan Pembatalan Pembelian Unit dan Refund tidak ditanda tangani oleh **PIHAK KEDUA** sejak Surat Pernyataan Pembatalan Pembelian Unit dan Refund tersebut disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PIHAK KEDUA** dianggap telah menyetujui Surat Pernyataan Pembatalan Pembelian Unit dan Refund tersebut tanpa diperlukannya tanda tangan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7

GAMBAR RENCANA RUMAH

1. Gambar rencana bangunan sesuai dengan perjanjian ini akan disiapkan oleh **PIHAK PERTAMA** atau pihak lain yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk Surat Pemesanan Kaveling dan Bangunan, dan ditandatangani **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 2 (dua) minggu dari tanggal Surat Pemesanan Kaveling dan Bangunan diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Perubahan gambar untuk tampak depan/muka tidak diperkenankan.
3. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan diatas **PIHAK KEDUA** belum menandatangani Surat Pemesanan Kaveling dan Bangunan tersebut, maka pihak **PIHAK KEDUA** dianggap menerima/mengikuti gambar rencana rumah sesuai dengan standar Surat Pemesanan Kaveling dan Bangunan.

PASAL 8

PEMBANGUNAN

1. **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan pembangunan setelah **PIHAK KEDUA** telah membayar uang tanda jadi sebesar _____, telah menandatangani Surat Pemesanan Kaveling Dan Bangunan (SPR), telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), telah

- melakukan pembayaran angsuran uang muka (DP) minimal sejumlah yang tertera pada pasal 3 dalam perjanjian ini, dan tanpa adanya perubahan pada desain bangunan.
2. Khusus untuk unit rumah dengan perubahan / *custom layout*, pembangunan akan dilaksanakan setelah pembayaran paling sedikitnya 20 (dua puluh) persen dari nilai jual beli yang disepakati sebagaimana pada pasal 2 perjanjian ini dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, telah menandatangani Surat Pemesanan Kaveling Dan Bangunan (SPR), telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), telah menandatangani perubahan Gambar Rencana Ruang / *layout* beserta dengan catatannya dan membayar paling sedikitnya 50 (lima puluh) persen dari keseluruhan biaya penambahan pekerjaan (jika ada).
 3. Apabila menggunakan fasilitas KPR, maka pembangunan akan dilaksanakan setelah dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) dan Akad Kredit dengan pihak penyedia fasilitas KPR serta memenuhi unsur pada ayat 1 (satu) untuk bangunan standar atau ayat 2 (dua) untuk bangunan dengan perubahan / *custom*.
 4. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyelesaikan pembangunan rumah milik **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak terpenuhinya semua unsur pada ayat 1 (satu) untuk bangunan tanpa perubahan, dan atau 8 (delapan) bulan sejak terpenuhinya semua unsur pada ayat 2 untuk bangunan dengan perubahan / *custom layout* (penghitungan tanggal mulai mengacu pada tanggal tanda tangan dokumen terakhir/terbaru). Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan **PIHAK PERTAMA** belum menyelesaikan pembangunan rumah tersebut, maka **PIHAK KEDUA** pada bulan setelah bulan penyelesaian rumah yang telah ditentukan akan mendapat ganti rugi atas keterlambatan penyelesaian dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per bulan** terhitung dari tanggal keterlambatan sampai bangunan sesuai dengan gambar rencana rumah sebagaimana pada pasal 7 (tujuh) dinyatakan selesai.

PASAL 9

PEKERJAAN PERUBAHAN

DAN ATAU TAMBAHAN PEMBANGUNAN

1. **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan mengajukan dan atau melakukan perubahan serta penambahan bangunan (pekerjaan tambahan) yang memiliki dampak langsung maupun tidak langsung pada bangunan selama proses pelaksanaan pembangunan tanpa sepengetahuan **PIHAK PERTAMA**.
2. Segala hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan dan permintaan tambahan harus disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk kemudian akan dihitung nilainya oleh **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK KEDUA** harus membayar lunas segala pekerjaan tambah yang telah disepakati antara **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 1 (satu) minggu dari tanggal kesepakatan pekerjaan tambah tersebut. Pekerjaan akan dilaksanakan setelah pembayaran pekerjaan tambah yang disepakati dibayarkan lunas oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Apabila terdapat permintaan, pengajuan, dan atau perubahan apapun oleh **PIHAK KEDUA** selama

proses pembangunan sedang berjalan, maka **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari pemberian kompensasi apabila terjadi keterlambatan pembangunan dan Perjanjian pasal 8 (delapan) ayat 4 (empat) perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku.

4. Biaya-biaya dan resiko yang akan timbul dikarenakan perubahan/pekerjaan tambah dibebankan seluruhnya kepada **PIHAK KEDUA**. Perubahan desain dan/atau penambahan pekerjaan bangunan tidak mempengaruhi jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam pasal 3 perjanjian ini.
5. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memberikan perintah atau order pekerjaan kepada staff dan/atau tenaga kerja lapangan secara langsung maupun tidak langsung.
6. **PIHAK KEDUA** dilarang menempatkan pihak ketiga dan/atau pekerja diluar pekerja **PIHAK PERTAMA** selama proses pembangunan sedang berjalan.
7. Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana disebutkan pada pasal 9 ini, maka segala risiko baik kerugian, kehilangan, maupun kerusakan material dan bangunan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas bangunan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan akan ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA** tanpa melibatkan **PIHAK PERTAMA**.
8. **PIHAK PERTAMA** berhak memberhentikan proses pembangunan tanpa memberikan kompensasi apapun kepada **PIHAK KEDUA** atas segala bentuk kerugian dan kelalaian yang diakibatkan oleh pelanggaran **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menjamin tidak akan menuntut **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 10

ATURAN UMUM SEBELUM SERAH TERIMA

Sebelum diadakan serah terima dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk melaksanakan pembangunan, mengubah maupun menambah bangunan, baik yang dilaksanakan sendiri maupun melalui pihak ketiga.
2. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk menempatkan pihak ketiga dengan alasan apapun di lokasi pembangunan.
3. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk menempati bangunan.

Segala resiko baik kerugian, kehilangan, maupun kerusakan material akibat dari pelanggaran yang diakibatkan oleh **PIHAK KEDUA**, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** tanpa melibatkan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 11

SERAH TERIMA

1. Serah Terima Tanah dan Bangunan dilakukan setelah pembangunan bangunan dinyatakan telah selesai dan layak huni oleh kedua belah pihak.

2. Seluruh komponen dalam bangunan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan telah terpasang dan telah dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) oleh kedua belah pihak.
3. Penyerahan kunci rumah akan dibuatkan dengan Berita Acara Serah Terima Rumah tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Sejak diserahkannya bangunan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, maka segala biaya-biaya yang berkaitan dengan bangunan tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 12

GARANSI

1. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan garansi berupa perbaikan segala bentuk kerusakan bangunan kepada **PIHAK KEDUA** selama **90 (Sembilan puluh) hari** yang mencakup perlindungan dan perbaikan keseluruhan bangunan serta **180 (seratus delapan puluh) hari** yang mencakup perbaikan kebocoran, jika kerusakan yang terjadi disebabkan oleh **PIHAK PERTAMA**. Garansi berlaku dan dihitung sejak penandatanganan Berita Acara Penyerahan Rumah. Garansi tidak berlaku bila terjadi keadaan *force majeure* (bencana alam, huru hara, pemogokan, perang, dll).
2. Apabila masa garansi telah habis, dan terjadi keluhan/complain, maka seluruh biaya perbaikan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
3. Garansi tidak berlaku apabila **PIHAK KEDUA** melakukan renovasi, kerusakan akibat pemasangan furniture (Kitchen Set, AC, Lemari, Kamar Tidur, Aksesoris – aksesoris, pembobokan, pembetonan, dll) oleh **PIHAK KEDUA** selama masa Garansi.

PASAL 13

JAMINAN LEGALITAS

PIHAK PERTAMA menjamin kepada **PIHAK KEDUA** bahwa pada saat AJB (Akad Jual Beli) kepada **PIHAK KEDUA**, tanah dan rumah tersebut adalah bersertipikat hak milik, benar-benar dibawah penguasaan dan/atau pengelolaan **PIHAK PERTAMA** dan bebas dari sitaan, ikatan dan beban apapun lainnya serta tidak dipergunakan sebagai jaminan hutang dengan cara apapun.

PASAL 14

LAIN - LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan diatur dan ditetapkan di kemudian hari, dengan syarat disetujui dan ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam perjanjian ini akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

PASAL 15

PENUTUP

PIHAK KEDUA dan **PIHAK PERTAMA** menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa perjanjian pendahuluan tentang pengikatan jual beli ini dibuat dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan merupakan perjanjian terakhir yang menghapus perjanjian-perjanjian sebelumnya baik lisan maupun tertulis. Demikian perjanjian ini dibuat rangkap **2 (dua)** dimana masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Depok,
SAKSI

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

EDY SETIAWAN

.....

.....

LAMPIRAN I

BIAYA-BIAYA YANG TIMBUL AKIBAT TRANSAKSI :

NOTARIS / PPAT:

Yang menjadi kewajiban **PIHAK I/PENJUAL**

1. Pajak Penjualan/PPH
2. Pajak Pembeli/BPHTB
3. Biaya Akta Jual Beli/AJB
4. Biaya Balik Nama/BBN
5. Pajak Bumi dan Bangunan/PBB Tahun Transaksi
6. Validasi
7. Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP
8. Pengecekan Sertifikat dan pengecekan lainnya yang berhubungan dengan Sertifikat
9. Akta Pengakuan Hak Tanggungan/APHT
10. Pengurusan Pemasangan APHT

Yang menjadi kewajiban **PIHAK II/PEMBELI**

1. PPN sesuai ketentuan yang berlaku (jika ada)

ADMINISTRASI BANK (bila menggunakan fasilitas KPR) :

Yang menjadi kewajiban **PIHAK II/PEMBELI**

1. Administrasi dan Provisi Bank
2. Biaya Materai
3. Biaya Appraisal
4. Asuransi Jiwa
5. Asuransi Kebakaran
6. Jumlah Angsuran yang ditangguhkan/mengendap.
7. Setoran Awal Tabungan.
8. Biaya lain-lain yang berhubungan dengan pemrosesan KPR sesuai dengan kebijakan Bank pemberi fasilitas KPR (jika ada).

Mengetahui (Marketing) :

Paraf	:	Pihak Pertama	Pihak Kedua
_____		_____	_____